

SCHRIFTSÄTZE · 25.06.1998

Schriftsatz im Eilverfahren in der Berufung

ART

Schriftsatz / Verfahrenshandlung

GERICHT

Das Berufungsgericht Paris

DATUM

25.06.1998

PARTEIEN

Bernard Collorafi gegen McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz im Eilverfahren der Berufungsinstanz — 25. Juni 1998

Überblick: Schriftsatz im Eilverfahren der Berufungsinstanz, eingereicht für die Gesellschaften SEBOL, B et O und LES PINS sowie für Herrn Bernard Collorafi, datiert vom 25. Juni 1998.

Das Wesentliche

Gestützt auf Artikel 524 des NCPC beantragt der Schriftsatz beim Ersten Präsidenten, die vorläufige Vollstreckbarkeit des vom Handelsgericht Paris am 18. Mai 1998 erlassenen Urteils auszusetzen, unter Berufung auf offensichtlich übermäßige und irreversible Folgen. Er schildert im Einzelnen die Belastungen, die SEBOL im Fall der Vollstreckung treffen würden (unbezahlte Gebühren, Zinsen, tägliches Zwangsgeld und Nutzungsentschädigung). Die Gesellschaften bieten an, die zwischen dem 1. Januar und dem 30. April 1998 geschuldeten umsatzabhängigen Gebühren zu hinterlegen:

- SEBOL: 405.679 F
- B et O: 731.718 F
- LES PINS: 443.693 F

und anschließend die späteren monatlichen Gebühren. Sie beantragen die Abweisung von McDonald's und 10.000 F je Partei nach Artikel 700.

Tragweite

Antrag auf Aussetzung der vorläufigen Vollstreckbarkeit der Verurteilungen während des Berufungsverfahrens.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-eilverfahren-berufungsgericht-paris-aussetzung-vollstreckung-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.